



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001872/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el tribunal de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"HEDRICH, HERBERT OTTO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001872/2010/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 47 vta., contra la sentencia de fs. 41/45.

El recurso se concede a fs. 48, a fs. 60 el Sr. Fiscal General ante esta Cámara contesta la vista oportunamente corrida, expresa agravios la demandada a fs. 62/64, los que son contestados por la contraria a fs. 69/71 vta. y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 73 vta.

II- a) Que la parte demandada reclama la aplicación de la Ley 26417, cuestiona la extensión de lo dispuesto en el



fallo "Badaro" más allá del 31-12-2006. Hace reserva del caso federal.

b) Que la actora contesta agravios y por los argumentos que expone, solicita que se confirme el fallo recurrido con costas.

III- Que el actor, titular de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 24241, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la demanda y dispuso el reajuste y movilidad de los haberes del actor conforme las pautas sentadas por la CSJN en la causa "Badaro", extendiendo la aplicación de este hasta la entrada en vigencia de la ley 26417, y el pago de intereses conforme la tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la CSJN en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014 y en la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que, en forma liminar, corresponde señalar que solo se abordarán aquellas cuestiones que, constituyendo agravio, hayan sido introducidas con un sólido planteo argumental y que, además, resulten conducentes para el tratamiento de la cuestión traída al Tribunal. Por ello se soslayarán el agravio de la demandada en relación a la aplicación de la Ley 26417, atento que la crítica expresada no se condice con lo resuelto en la sentencia de grado.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001872/2010/CA1

b) Que, le asiste razón a la recurrente en cuanto postula que no corresponde la extensión de las pautas sentadas en "Badaro" al período posterior al 31/12/2006 (cfr. CSJN, "Berón Ángel Natal c/ ANSES s/ Reajustes varios", sentencia del 03/05/2011), rigiendo para tal período los aumentos decretados por el PEN al no haberse demostrado su insuficiencia o incorrección.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

VI- Que las costas de la presente instancia deben ser impuestas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, y a los de la actora en un 28%, de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte demandada, y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.



Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, y a los de la actora en un 28%, de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470880#173985045#20170406080837322



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001872/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 5 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 21 ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a las letradas de la demandada en un 30%, y a los de la actora en un 28%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO



Fecha de firma: 05/04/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470880#173985045#20170406080837322